공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제2012-197호 2012. 8. 31.

사 건 번 호 2012카조1852

사 건 명 은평구 3개 LP가스 판매업소의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 이○○(믿음가스 공동대표)
은평구 갈현동 325-8

2. 김○○(믿음가스 공동대표)
은평구 갈현동 325-8

3. 최○○(믿음가스 공동대표)
은평구 갈현동 325-8

4. 임○○(은평가스산업상사 공동대표)
은평구 신사동 35-1

5. 이○○(은평가스산업상사 공동대표)
은평구 신사동 35-1

6. 신○○(은평가스산업상사 공동대표)
은평구 신사동 35-1

7. 전○○(한샘가스 공동대표)
은평구 증산동 182-4

8. 유ㅇㅇ(한샘가스 공동대표)
은평구 증산동 182-4

피심인들의 대리인 법무법인 랜드마크
담당변호사 백종철

심 의 종 결 일 2012. 8. 10.

주 문

1. 피심인들은 액화석유가스 판매업을 영위하면서 '은평구 LP가스 판매조합'을 통해 판매사업소를 공동으로 운영하고 이익금을 분배하기로 합의함으로써 서울 은평구 액화석유가스 판매시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액: 합계 6,000,000원

1) 피심인 이재돈, 김임용, 최석락은 각자 2,000,000원을 납부하여야 한다.

2) 피심인 임우진, 이주필, 신지식은 각자 2,000,000원을 납부하여야 한다.

3) 피심인 전기석, 유상렬은 각자 2,000,000원을 납부하여야 한다.

나. 납부기한: 과징금납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소: 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인 이재돈(믿음가스 공동대표), 김임용(믿음가스 공동대표), 최석락(믿음가스 공동대표), 임우진(은평가스산업상사 공동대표), 이주필(은평가스산업상사 공동대표), 신지식(은평가스산업상사 공동대표), 전기석(한샘가스 공동대표), 유상렬(한샘가스 공동대표)(이하에서 각 피심인을 지칭함에 있어 성명 대신 해당 사업장의 약칭인 믿음가스, 은평가스, 한샘가스로 각각 지칭한다)은 은평구로부터 액화석유가스(Liquefied Petroleum Gas, 이하 'LP가스'라 한다) 판매사업 허가[1]를 받아 LP가스 판매업을 영위하는 자들로서 각각 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'(이하 '법'이라 한다) 제2조 제1호의 규정에 의한 사업자에 해당한다.[2]

나. 일반현황

2 피심인들의 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

<표 1> 피심인들 일반현황

(2010. 12. 31. 기준, 단위: 백만 원, 명)

피심인	매출액	영업이익	당기순이익	종업원수	설립일자[3]
믿음가스	840	34	34	2	1995.12.18.
은평가스	799	31	32	2	1998.4.25.
한샘가스	912	33	34	2	1977.12.13.

* 자료출처: 피심인들 제출자료

1) '액화석유가스의 안전관리 및 사업법' 제3조 제2항에 의해 LP가스 판매사업을 하려는 자는 관할 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다.

2) 2005년 10월 판매업소 공동운영 합의에 참여한 6개 판매업소 중 피심인들을 제외한 은평조광가스상사, 영풍가스, 홍국가스는 공정거래위원회의 이 사건 공동행위 조사 이전에 모두 폐업(은평조광가스상사: 2008. 9월, 영풍가스 2006. 8월, 홍국가스 2008. 6월)하였으므로 이 사건 피심인에서 제외한다. 또한 은평가스의 공동대표였던 김호경은 2009년 지분을 양도하고 은평구 LP가스 판매조합에서 탈퇴하여 처분의 실효성이 없으므로 이 사건 피심인에서 제외하기로 한다.

다. 시장구조 및 실태

1) LP가스 판매시장 개요

가) LP가스의 종류 및 용도

3 LP가스는 원유의 채굴, 정제과정에서 생산되는 기체상태의 탄화수소를 액화시킨 혼합물로서 취사 및 난방연료로 사용되는 '프로판(Propane) 가스'(이하 '프로판'이라 한다)와 차량연료 및 이동식 버너용으로 사용되는 '부탄(Butane) 가스'(이하 '부탄'이라 한다)로 구분한다.

나) LP가스 유통체계 및 판매방식

4 LP가스는 프로판 및 버너용 부탄의 경우 4단계(수입사・정유사→충전소→판매소→일반소비자)를 거쳐 유통되며, 자동차 연료용 부탄의 경우 3단계(수입사・정유사→충전소→일반소비자)를 거쳐 유통된다.

5 LP가스의 판매방식은 20kg, 50kg 등의 철제용기에 충전하여 공급하는 '용기판매' 방식과 자동차에 고정된 저장탱크에 충전하여 소비자의 저장설비에 공급하는 '벌크판매' 방식으로 구분한다.

6 용기판매 방식은 금속용기에 주입된 가스를 무게단위(㎏)로 판매하는 중량판매[4] 방식과 가스계량기를 통해 부피단위(㎥)로 판매하는 체적판매[5] 방식으로 구분한다.[6]

---

3) 최초 액화석유가스 판매사업 허가일 기준이다.

4) 중량판매 방식은 주로 단독주택에서 별도의 시설을 하지 않고 철제 가스통에 호스를 연결하여 사용하는 방식으로서 시설비가 들지 않는 장점이 있으나, 안전성이 떨어지고 사용자가 가스 잔량여부를 확인하여 주문해야 하는 단점이 있다.

5) 체적판매 방식은 중량판매 방식에 따른 가스사고 예방과 소비자의 편의성을 향상시키고자 1997년에 도입한 방식으로서, 다수의 철제 가스통을 병렬로 연결하거나 500kg이상 3톤 미만의 소형저장탱크를 설치하여 가스를 공급한다. 이 방식은 주로 다가구주택에서 사용하는 방식으로서 가스공급업자가 가스용기를 수시로 점검하여 비워진 가스용기를 교체하고 안전점검 서비스를 무상으로 실시 해주는 장점이 있다.

6) 피심인들은 2개 충전소로부터 가스를 공급받아 중량판매만 수행하고 있고, 체적판매는 은평구 LP가스 판매조합에서 총괄하여 수행하고 있다. 다만, 피심인들은 체적매출실적을 중량판매와 마찬가지로 각 판매소의 매출로 처리하고 있다.

2) LP가스 판매시장의 특징

가) 가정·상업용 수요의 감소 추세

7 국내 LP가스 소비량은 2001년 이후 완만히 증가하는 추세였으나, 2009년을 정점으로 감소세를 보이고 있다.

<표 2> 국내 LP가스 소비량 추이

(단위: 만 톤)

구 분	2001년	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
합 계	730	790	769	771	799	816	849	893	929	916
프로판	336	362	329	307	321	313	316	314	349	370
부 탄	394	428	440	464	478	503	533	579	580	546

* 자료출처: 한국가스안전공사 홈페이지

8 프로판은 1980년대 이후 일반 서민의 취사 및 난방용 연료로 소비량이 증가하였으나, 2000년대 이후 도시가스 보급 확대에 따라 가정 · 상업용 수요가 줄어들고 있는 가운데, 공업원료용 · 도시가스용 소비량 확대가 전체 소비량의 급격한 감소를 막고 있다.

<표 3> 용도별 국내 LP가스 소비량 추이

(단위: 만 톤)

구 분	2001년	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
합 계	730	790	769	771	799	816	849	893	929	916
가정·상업용	246	252	212	207	218	208	191	168	168	168
도시가스용	13	13	7	7	10	7	6	18	20	42
수송용	331	359	391	386	397	407	436	438	450	446
산업용	59	53	48	48	51	50	64	65	62	66
공업원료용	81	113	110	123	123	144	152	204	229	194

* 자료출처: 한국가스안전공사 홈페이지

9 부탄의 소비량은 2000년 이후 꾸준히 증가하다 2009년을 정점으로 감소하는데, 이는 2000년 이후 LP가스 차량의 가격경쟁력이 떨어지면서 내용연한이 도래한 LP가스 차량을 다른 유종의 차량으로 전환하고 있는 추세와 관련이 있는 것으로 보인다.

나) 가격 상승

10 LP가스 판매업계가 수요 감소에 따른 수익 감소와 인건비 상승 등 각종 비용 증가로 인한 부담을 LP가스 가격 결정에 반영함으로써 충전소 및 판매소의 마진과 소비자 판매가격이 지속적으로 상승하는 추세이다.

<표 4> 연도별·유통단계별 LP가스 소비자 판매가격 변동 현황

(단위: 원/kg, %)

연도	정유사 (세후)	충전소				판매소			
		마진	부가세	판매가	마진율	마진	부가세	판매가	마진율
2001	612.59	75.42	7.54	695.55	10.8	203.10	20.31	918.96	22.1
2002	511.10	84.33	8.43	603.86	14.0	257.70	25.77	887.33	29.0
2003	568.03	87.79	8.78	664.6	13.2	286.76	28.68	980.04	29.3
2004	617.78	92.55	9.25	719.58	12.9	300.39	30.04	1050.01	28.6
2005	669.20	101.13	10.11	780.44	13.0	317.07	31.71	1129.22	28.1
2006	746.9	105.97	10.60	863.47	12.3	347.20	34.72	1245.39	27.9
2007	806.8	105.27	10.53	922.6	11.4	373.08	37.31	1332.99	28.0
2008	1210.1	125.59	12.56	1348.25	9.3	397.78	39.78	1785.81	22.3
2009	863.68	162.39	16.24	1042.31	15.6	484.96	48.50	1575.77	30.8
2010	1054.78	169.13	16.91	1240.82	13.6	519.65	51.96	1812.43	28.7

* 자료출처: 한국석유공사 홈페이지

다) 담합이 용이한 시장구조

(1) 수요의 비탄력성, 낮은 구매전환 가능성

11 LP가스는 도시가스가 보급되지 않은 지역에서 취사·난방용으로 사용되는 연료이고, 석유나 석탄 등 타 연료에 비해 청정성이나 취급의 편의성에서 우위에 있어 담합을 통해 가격이 인상되어도 수요의 감소나 타 연료로의 구매전환이 이루어지기 어렵다.

(2) 제품의 동질성

12 LP가스는 제품의 품질이 차별화되어 있지 않기 때문에 소비자 입장에서는 가격이 제품 선택의 기준으로 작용하므로 판매사업자들은 가격 경쟁 압박을 피하기 위하여 담합을 할 가능성이 상존하는 시장구조다.

(3) 낮은 신규진입 가능성

13 LP가스 판매시장에 신규로 진입하기 위해서는 관할 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 하는 바, 허가를 받기 위해서는 관련 조례에서 정하는 대상지역, 자격기준, 시설기준 등의 요건을 충족하여야 하나 도심지역이나 인구 밀집지역의 경우 허가요건에 부합하는 장소를 구하기가 쉽지 않을 뿐더러 위험시설로 인한 주민 민원제기 가능성이 있어 사실상 신규진입이 어려운 상황이다.

(4) 과거의 담합 관행

14 과거 통상산업부(현 지식경제부)는 영세한 LP가스 판매업소를 대형화함으로써 경쟁력을 확보하여 소비자에게 보다 나은 서비스를 제공할 목적으로 1996. 9. 1. 『LP가스 판매사업의 통합화에 대한 처리지침』을 제정하여 허가권역내 1/3이하 사업자의 통합을 유도한 바 있다.

15 그러나 실제로는 대형화를 통한 경영합리화 및 소비자 서비스 강화라는 본래 취지와는 다르게 허가권역내 대부분의 판매소가 참여함으로써 공동화된 판매업소가 지역 내 독점력을 확보하고 배달 지연, 추가배달료 요구 등 소비자에 대한 서비스의 질을 저하시키거나 안정적인 공급을 저해하는 등의 부작용이 발생한 바 있다.

3) 서울 은평구의 LP가스 시장 현황

가) 판매량 변동 추이

16 은평구의 LP가스 판매량은 가정 · 상업용 수요 감소에 따라 매년 지속적으로 줄어들고 있는 추세로, 2009년 판매량은 2006년 판매량에 비해 약 36% 정도 감소하였다.

<표 5> 은평구의 연도별 LP가스 판매업소 판매량 변동 현황[7)]

(단위: 톤)

구 분	2006년	2007년	2008년	2009년
판매량	4,380	3,776	3,097	2,822

* 자료출처: 피심인들 제출자료

나) 시장점유율 등 경쟁 상황

17 2005년 당시 은평구 내에 있던 LP가스 판매업소 7개 중 피심인들을 포함한 6개 판매업소가 이 사건 공동행위에 참여하였으나, 이후 물량감소에 따른 폐업 등으로 2011년 기준 은평구 내 LP가스 판매업소는 은평구 LP가스 판매조합(이하 '조합'이라 한다) 소속인 피심인들만 존재한다.[8)]

<표 6> 연도별 은평구 LP가스 판매업소수 변동 현황

구 분	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
휴폐업	-	1	-	2	1	-
신규허가	-	-	-	-	-	-
판매업소 수	7	6	6	4	3	3

* 자료출처 : 피심인들 제출자료

18 피심인들은 모두 조합 소속으로 은평구 LP가스 판매시장에서 약 80% 내외의 시장점유율[9)]을 보유하고 있는 것으로 파악되는데, 타 지역 판매업소와의 경쟁도 일부 발생하고 있는 상태이다.

7) 은평구 LP가스 판매조합 소속 판매업소의 판매량 변동 현황으로, 은평구 내 대부분의 판매업소가 은평구 LP가스 판매조합 소속인 점을 감안하면 전체 은평구 LP가스 판매량 변동 추이도 이와 크게 다르지 않을 것이다.

8) 2005년 당시 은평구 내 7개 판매업소 중 6개 업소가 이 사건 공동행위에 참여하였는데, 공동행위에 참여한 업소 중 3개 업소는 2006년과 2008년에 폐업하였고, 공동행위에 참여하지 않은 1개 업소는 2009년에 폐업하여 현재 은평구 내 모든 판매업소는 조합 소속이다.

9) 2011년 9월 기준 은평구 내의 한국가스안전공사 정기검사 대상업체(소비자) 327개 중 조합 소속 판매업소로부터 LP가스를 공급받고 있는 업체수가 253개, 은평구 외의 판매업소로부터 공급받고 있는 업체수가 74개인데, 정기검사 대상업체별로 공급물량이 동일하다고 가정하면 피심인들의 은평구내 시장점유율은 약 80% 내외라고 추정할 수 있을 것이다.

다) 피심인들 판매가격[10] 변동 추이

(1) 프로판 판매가격

19 피심인들은 2006년~2010년의 기간 동안 <표 7>과 같이 일부 월을 제외하고는 서울시 평균 판매가격에 비해 높은 가격으로 프로판을 판매하였다.[11]

<표 7> 2006년~2010년 월별 피심인들 및 서울시 평균 프로판 판매가격

(단위: 원/kg)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2006	피심인들	1,350	1,350	1,350	1,300	1,200	1,250	1,250	1,300	1,350	1,350	1,300	1,250
	서울시	1,244	1,244	1,244	1,222	1,152	1,168	1,191	1,220	1,268	1,266	1,229	1,193
	차이	106	106	106	78	48	82	59	80	82	84	71	57
2007	피심인들	1,250	1,350	1,350	1,350	1,350	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,450	1,550
	서울시	1,199	1,263	1,261	1,259	1,260	1,276	1,299	1,293	1,299	1,299	1,371	1,436
	차이	51	87	89	91	90	124	101	107	101	101	79	114
2008	피심인들	1,700	1,700	1,700	1,700	1,750	1,900	1,950	1,950	1,900	1,950	1,950	1,956
	서울시	1,584	1,589	1,588	1,584	1,637	1,788	1,842	1,847	1,807	1,859	1,861	1,952
	차이	116	111	112	116	113	112	108	103	93	91	89	4
2009	피심인들	1,550	1,550	1,700	1,700	1,550	1,500	1,500	1,600	1,600	1,600	1,700	1,750
	서울시	1,563	1,563	1,671	1,665	1,520	1,465	1,465	1,553	1,551	1,510	1,640	1,714
	차이	-13	-13	29	35	30	35	35	47	49	90	60	36
2010	피심인들	1,850	1,850	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,850	1,900	1,900	1,950
	서울시	1,820	1,813	1,852	1,845	1,827	1,827	1,870	1,831	1,784	1,831	1,831	1,889
	차이	30	37	48	55	73	73	30	69	66	69	69	61

* 자료출처: 피심인들 제출자료 및 한국석유공사 홈페이지

(2) 부탄 판매가격[12]

20 피심인들은 2006년~2010년의 기간 동안 <표 8>과 같이 일부 월을 제외하고는 서울시 평균 판매가격에 비해 높은 가격으로 부탄을 판매하였다.[13]

10) 여기서의 판매가격은 피심인들이 매월 공동으로 정한 판매 기준가격(소비자단가)이다.

11) 피심인들은 2006년~2010년의 기간 동안 2개월(2009. 1월, 2월)을 제외하고는 서울시 평균 판매가격에 비해 최소 4원/kg(2008. 12월)에서 최대 124원/kg(2007. 6월)까지 높은 가격(평균 73원/kg)으로 프로판을 판매하였다.

12) 부탄은 주로 겨울철 난방용으로 사용되는데 한국석유공사 유가정보 사이트에서 11월 ~ 4월의 6개월분 자료만 조회 가능하여 6개월에 대해서만 비교한 것이다.

13) 피심인들은 2006년~2010년의 기간 동안 3개월(2009. 1월, 2월, 4월)을 제외하고는 서울시 평균 판매가격에 비해 최소 6원/kg(2009. 3월)에서 최대 183원/kg(2007. 4월)까지 높은 가격(평균 84원kg)으로 부탄을 판매하였다.

<표 8> 2006년~2010년 월별 피심인들 및 서울시 평균 부탄 판매가격

(단위: 원/kg)

구 분		1월	2월	3월	4월	11월	12월
2006	피심인들	1,460	1,460	1,460	1,380	1,380	1,300
	서울시	1,316	1,315	1,315	1,288	1,289	1,221
	차이	144	145	145	92	91	79
2007	피심인들	1,300	1,460	1,460	1,460	1,538	1,615
	서울시	1,231	1,284	1,279	1,277	1,427	1,474
	차이	69	176	181	183	111	141
2008	피심인들	1,770	1,770	1,770	1,770	2,077	2,159
	서울시	1,622	1,628	1,624	1,624	2,027	2,152
	차이	148	142	146	146	50	7
2009	피심인들	1,700	1,700	1,850	1,850	1,846	1,923
	서울시	1,750	1,750	1,844	1,853	1,826	1,895
	차이	-50	-50	6	-3	20	28
2010	피심인들	2,000	2,000	2,077	2,077	2,077	2,154
	서울시	1,979	1,965	2,015	2,013	1,993	2,062
	차이	21	35	62	64	84	92

* 자료출처: 피심인들 제출자료 및 한국석유공사 홈페이지

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

1) 합의의 배경

21 은평구에서 LP가스 판매업소를 운영하던 30여 개 LP가스 판매사업자는 1996년 통상산업부에서 LP가스 판매업소 통합화정책을 추진하자, 이를 계기로 1997년 6월경부터 은평구 내 3~4개 판매업소간 동업약정을 체결하여 공동화를 추진한 사실이 있다. 이 사실은 조합 회장 유상렬[14]의 진술과 각 개별 업소의 동업계약서[15]로부터 확인된다.

14) 2009년부터 2011. 4월 당시까지 조합 회장으로 재직하고 있었다.

15) 당시 공동화에 참여한 각 업소들은 참여한 업소간에 개별적으로 동업계약을 체결하고 폐업업소는 잔존업소의 사업자등록증과 허가증에 공동명의로 등재하는 방식으로 공동화에 참여하였다.

<표 9> 조합 회장 유상렬 진술조서(발췌)

문) 1997년 판매업소 통폐합에 대해 설명해 주십시오. 답) 제가 알기로 1997년 은평구에는 30여개의 LP가스 판매업소가 있었으나 LP가스 판매량 감소로 경영에 어려움을 겪고 있었습니다. 그러던 중 1996년 당시 산업자원부에서 영세한 LP가스 판매업소를 대형화함으로써 경쟁력을 확보하여 소비자에게 보다 나은 서비스를 제공할 목적으로 LP가스 판매업소 공동화정책을 추진함에 따라, 정부의 정책에 부응하는 한편 경영난을 타개하기 위해 1997년 6월경부터 은평구 관내 3~4개 판매업소간 동업약정을 체결하여 공동화를 추진하기 시작하였으며, 이에 따라 1997년 6월경에는 10여개 업소만 남고 나머지는 폐업하게 되었습니다. 문) 1997년의 판매업소 공동화의 내용은 무엇입니까? 답) 당시의 공동화는 산업자원부 지침을 준수하여 인근지역 3~4개 판매사업자간에 대표업소 1개를 남기고 나머지는 폐업하여 공동명의로 판매업소를 운영하고 동업자간에 판매이익금을 균등하게 배분하는 방식으로 운영되었던 것으로 알고 있습니다.

22 개별 판매사업자간의 동업관계는 2005년경까지 계속되었으나, 도시가스 보급확산에 따른 수익감소로 단독으로는 판매업소 운영이 어렵게 되자 각 판매업소는 2005년경부터 전체 판매업소를 공동으로 운영하는 방식 등을 논의하기 시작하였고, 결국 이 사건 합의를 하기에 이르렀다.

<표 10> 조합 회장 유상렬 진술조서(발췌)

문) 1997년 공동화는 언제까지 지속되었습니까? 답) 1997년 6월 시작된 은평구의 개별 판매업소별 공동화는 공동운영 사업자간에 일부 변동은 있었으나 큰 변화 없이 시작 당시와 동일한 형태를 유지하면서 2005년경까지 지속되었습니다. 이후 도시가스가 확산 보급되면서 LP가스 판매량이 감소하고 이익이 줄어들어 단독으로는 판매업소 운영이 어렵게 되자 각 판매업소는 2005년경부터는 부득이 생존전략 차원에서 전체업소를 공동으로 운영하는 방식 등에 대해 논의하기 시작했습니다.

2) 합의

23 2005. 10월 중순경 피심인들을 포함한 은평구 내 6개 LP가스 판매업소인 믿음가스, 은평가스, 한샘가스, 은평조광가스상사, 영풍가스, 홍국가스(이하 '피심인 등'이라 한다)는 2005. 11월부터 6개 판매업소를 조합을 통해 공동으로 운영하고 판매수익은 각 개별업소 동업자간에 균등하게 배당하기로 합의한 사실이 있다.[16)]

24 판매업소 공동운영 합의의 구체적인 내용은 6개 판매업소 동업운영자 36인이 은평구내 6개 LP가스 판매업소를 공동으로 소유하고 1/36의 동등한 지분을 보유하면서 기존 판매업소 물량 중 체적물량 판매, 원재료 매입, 판매대금 관리, 판매대금 정산 등을 조합을 통해 공동으로 수행하고 판매대금에서 원재료 매입대금, 임차료, 인건비, 차량유지비 등 제반 경비를 공제한 이익금을 매월 지분주에게 동등하게 공동으로 배당하는 것이었다.

25 이와 같은 2005. 10월 판매업소 공동운영 합의사실은 다음의 증거를 통하여 인정된다.

26 첫째, 피심인들은 전체 판매업소 공동운영을 명문화하기 위해 동업계약서를 작성하고 공증을 받은 사실이 있다.

<표 11> <u>조합 회장 유상렬 진술조서(발췌)</u>

문) 합의내용을 문서화하기 위해 동업운영자간에 '동업계약서'를 체결한 사실알고 있으시죠?
답) 네. 2010년 10월 경 일부[17)] 동업운영자와 당시 조합 회장이었던 김현희 간에 동업계약서를 체결하고 이를 공증받은 사실이 있는 것으로 알고 있습니다.

16) 2005년 당시 36개의 개인사업자(6개 업소의 공동대표)가 이 사건 합의에 참여하였는데, 이 중 영풍가스, 은평조광가스상사, 홍국가스는 앞에서 살펴본 바와 같이 2008년 이전에 폐업하였다.

17) 조합 회장 유상렬은 개별업소 동업자중 일부만 조합과 동업계약을 체결했다는 취지로 진술하고 있으나, 동업계약서 내용과 이후의 실행내용을 살펴볼 때 6개 개별업소 동업자 36인 전체가 판매업소 공동운영에 동의하고 참여한 것이 명백하다.

<표 12> 2005년 10월 동업계약서 주요 내용(발췌)

은평구 LPGAS 판매조합(약칭:은평가스산업상사[18])위에 은평구 관내 36개 업소 대표자가 통합 동업운영키로 하고 하기와 같이 동업계약을 체결합니다.

(통합운영자명단)
은평구 LPGAS판매조합 지회장 김현희외 35명
강성근/오세우/김기태/진영란/김임용/이경숙/김준식/이재돈/김종애/김호경
문형기/전종민/민희동/민홍기/신지식/유상렬/홍성돈/서재은/이명근/이호석
이희수/임채강/임철주/장태선/전기석/이용석/권오숙/최석락/이형근/이성근
이수영/최종철/백운영/이주필/김영진/김지석

---- 기 ----

제 1조 위 "은평구LPGAS판매조합원"의 공동명의로 동업하기로 한다.

제 2조 재산 월판매물량 다소를 불구하고 평준화로 1:1의 지분으로 하고 모든 재산은 (36)인 공동 소유로 한다.

제 3조 동업계약기간은 [지]2005. . .~[지]

제 4조 은평구 LPGAS판매조합의 여신금 및 충전소 외상대금을 공동 부담 책임지기로 한다.

제 5조 전업소 점포보증금은 (36)인 공동소유 한다.

제 6조 이익배당금은 월말 결산하여 점포월세금, 인건비, 식대, 세금공과금, 차량유지비, 잡지출, 기타 운영비를 공제한 이익금을 공평하게 배당키로 한다.

제 7조 2005. . .자로 동업개시한 날로부터 충전소 가스대금 공동부담으로 하고, 거래처 외상값도 공동소유로 한다.

기타 지출은 은평구LPGAS 판매조합에서 총괄 지출한다.

제 8조 부득이한 사정으로 계약 도중이라도 동업계약을 해약하고 자유로이 해당 지분을 양도할 수 있다.

제 9조 허가증과 사업자등록증은 공동명의로 경신키로 한다.

<개개인사정상 허가증과 사업자등록증상 명의를 등재하지 아니하여도 1:1지분을 법적인정을 원칙으로 한다>

제10조 필요에 따라 영업소 (점포)를 확대.축소할 수 있다.

제11조 은평구 LPGAS판매 조합 조합장을 "갑"이라칭하고 그 외 지분주를 "을"이라 칭하여 "공증"(인증서)키로 한다.

제12조 본 동업계약을 위약시는 손해배상키로 한다.

18) 임우진, 이주필, 신지식이 공동대표로 있는 사업장인 은평가스산업상사와는 실체가 다른 것이다.

27 둘째, 조합 회장 유상렬은 2011. 3. 30. 진술조서에서 이 사건 합의내용을 <표 13>과 같이 진술하였다.

<표 13> 조합 회장 유상렬 진술조서(발췌)

문) 2005년 10월 전체 판매업소 공동운영 경위 대해서 설명해 주십시오. 답) 2005년 10월 중순경 당시 은평구내 6개 LP가스 판매업소인 믿음가스, 은평가스, 한샘가스, 영풍가스, 조광가스, 흥국가스는 2005년 11월부터 6개 판매업소를 조합을 통해 공동으로 운영하고 판매이익금은 판매물량에 관계없이 각 판매업소에 지분을 가지고 있던 36명의 개별업소 동업운영자 간에 균등하게 배당하기로 하였습니다.

28 셋째, 피심인들 중 이재돈, 임우진, 전기석은 2011. 4. 1. 각 사업장을 대표하여 이 사건 합의를 인정하는 확인서를 작성하고 연명으로 서명하였다.

<표 14> 이재돈, 임우진, 전기석 확인서(발췌)

은평구에서 LP가스 판매사업을 영위하는 판매사업자들인 믿음가스, 은평가스, 한샘가스는 2005년 10월경 현재는 폐업한 업소인 영풍가스, 조광가스[19], 흥국가스와 함께 믿음가스, 은평가스, 한샘가스, 영풍가스, 조광가스, 흥국가스를 2005년 11월 1일부터 은평구 LP가스 판매조합을 통해 공동으로 운영하기로 합의하고 실제로 2005년 11월 1일 부터 6개 판매업소를 공동으로 운영한 사실이 있음.

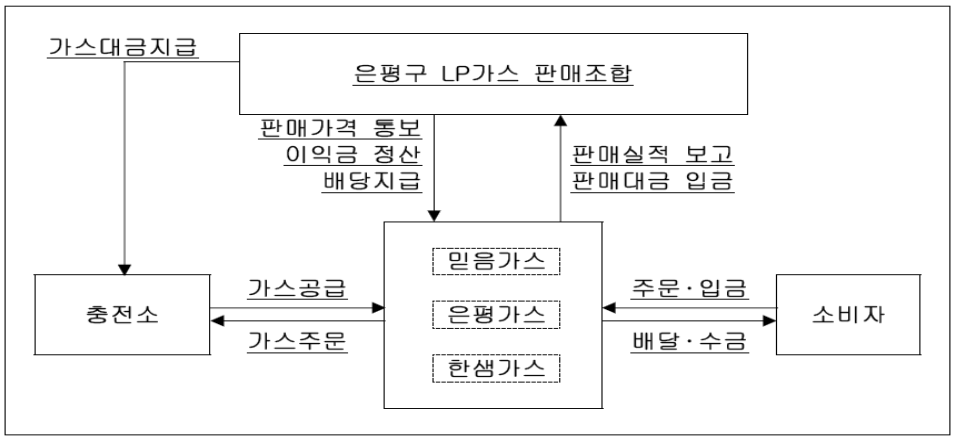
3) 실행

29 피심인 등은 2005. 11월부터 <그림 1>[20]과 같이 LP가스 판매가격 결정, 원재료 구매 업무, 판매대금 관리, 정산 및 이익금 배분, 급여지급, 차량관리 등 판매관련 제반 업무를 조합을 통해 공동으로 수행한 사실이 있다. 피심인 등이 이 사건 합의를 실행한 사실은 조합 회장 유상렬의 2011. 3. 30. 진술 등에 의해 인정된다. 구체적인 판매업소 공동운영 내용은 다음과 같다.

19) '은평조광가스상사'를 의미한다.

20) 2011년 이전에 폐업한 3개 판매업소는 <그림 1>에서 생략하였다.

<그림 1> 피심인들의 LP가스 공동판매사업 운영도



<표 15> 조합 회장 유상렬 진술조서(발췌)

문) 판매업소 공동운영은 방식에 대해 구체적으로 설명해 주십시오. 답) 2005년 11월 이후 2011년 공정위 조사시점까지 각 영업소는 LP가스 용기판매와 판매대금 본사 입금 등의 업무만 수행하고 있고, LP가스 판매가격 결정, 체적판매, 원재료 구매, 판매대금 관리, 판매대금 정산, 배당금지급, 급여지급, 차량관리 등 LP가스 판매 관련 주요 업무는 조합을 통해 공동으로 수행하고 있습니다. 조합과 조합 소속 판매업소의 공동운영 방식은 2009년부터 조합이 각 영업소와 연 1회 체결하는 영업소 운영계약서[21]에 명시되어 있습니다.

가) LP가스 판매단가의 공동 결정[22]

30 피심인들은 이 사건 최초 실행시점인 2005. 11월부터 LP가스 판매단가를 조합을 통해 공동으로 결정하고 일부 할인판매액을 제외하고는 동일한 판매단가로 LP가스를 판매한 사실이 있다. 이 사실은 다음과 같은 증거를 통해 확인된다.

31 첫째, 조합 회장 유상렬의 2011. 3. 30. 진술조서에 따르면 피심인들은 2005. 11월부터 매월 조합에서 LP가스 판매 기준가격을 판매업소에 통보한 사실이 인정된다.

21) 각 판매업소는 2009년부터 매년 조합과 판매업소 운영계약서를 체결하고 있는데, 여기에는 판매업소 마진, 가스 판매액 입금, 판매업소의 직무내용 등이 포함되어 있다.

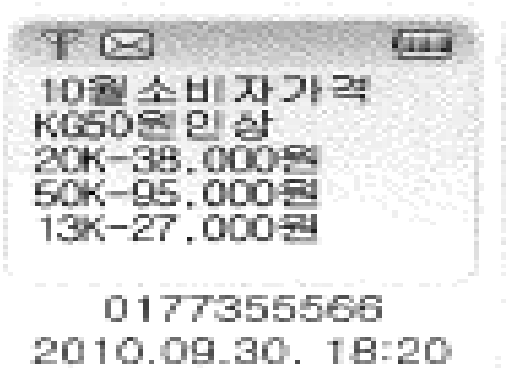
22) 피심인들이 판매업소를 공동으로 운영하고 판매이익금을 균등하게 배당하기로 합의함에 따라 사실상 판매업소간에는 가격경쟁의 필요성이 존재하지 않으므로 조합의 기준가격 결정행위는 조합의 독자적인 행위라기보다는 구성사업자인 피심인들의 공동운영 합의를 실현하기 위해 조합이라는 형식을 빌린 것으로 보는 것이 타당할 것이다.

<표 16> 조합 회장 유상렬 진술조서(발췌)

문) 판매가격 결정은 어떤 식으로 이루어집니까? 답) 2005년 11월 이후 LP가스 판매가격은 충전소 매입가격 변동 상황 등을 고려하여 매월 조합에서 소비자가격이라는 이름의 기준가격을 결정하여 판매업소에 통보하고 있습니다.

32 둘째, 조합이 각 판매업소에 발송한 소비자가격 인상내용의 문자메시지[23]를 통해 조합이 판매 기준가격을 각 판매업소에 통보하였음을 확인할 수 있다.

<표 17> 조합의 2010년도 문자메시지 발송내용(발췌)



33 셋째, 조합이 각 판매업소의 판매물량을 정리한 물량정산 자료의 판매단가가 각 업소별로 동일[24]하다는 사실로부터 각 업소가 판매단가를 공동으로 결정하고 있다는 사실을 확인할 수 있다.

23) 문자메시지 내용은 2010. 10월부터 프로판의 소비자가격을 kg당 50원 인상한다는 내용을 2010. 9. 30. 조합이 각 판매업소에 통보한 것이다. 이에 따라 프로판은 1,850원/kg(2010. 9월)에서 1,900원/kg(2010. 10월)으로 50원 인상되었고, 이 내용은 조합이 작성한 2010. 9월 및 10월 손익계산서의 프로판 단가와도 일치한다. 한편 9월 판매물량이 없는 난방용 부탄의 경우는 2010. 10월 판매가격이 27,000원/13kg(2,077원/kg)라는 내용을 판매업소에 통보한 것으로 이 단가 역시 2010. 10월 손익계산서의 부탄 단가와 일치한다.

24) 2010년 10월의 경우 프로판은 1,900원/kg(38,000원/20kg), 부탄은 2,077원/kg(27,000원/13kg)으로 각 판매업소간에 차이가 없이 모두 동일한데, 이는 조합의 2010년도 10월 소비자가격 인상 통보 문자메시지 내용과 일치하는 내용이기도 하다.

<표 18> 조합 작성 2010년 10월 각 판매업소 물량정산 자료(발췌)

2010년 10월(물량정산) 믿음가스

				수 입	지 출	차감합계	전월현황
총 입 금 액			60,771,425			60,771,425	49,518,000
물 량	프로판	32,580	@ 1900		61,902,000	66,411,167	52,564,050
	부 탄	2,171	@ 2077		4,509,167		

2010년 10월(물량정산) 은평가스

				수 입	지 출	차감합계	전월현황
총 입 금 액			50,840,000			50,840,000	38,960,301
물 량	프로판	27,460	@ 1900		52,174,000	58,789,245	45,593,250
	부 탄	3,185	@ 2077		6,615,245		

2010년 10월(물량정산) 한샘가스

				수 입	지 출	당월차감합계	전월현황
총 입 금 액			34,836,800			34,836,800	32,100,000
물 량	프로판	21,125	@ 1900		40,137,500	41,487,550	35,668,000
	부 탄	650	@ 2077		1,350,050		

34 넷째, 조합 회장 유상렬의 2011. 3. 30. 진술과 조합이 작성한 2010년 판매업소별 할인내역 자료를 통하여 피심인들이 일부 거래처에 대해 공동으로 결정한 판매 기준가격에서 일정 금액을 할인하여 판매하고, 할인판매액[25]을 조합에서 보전해 준 사실을 확인할 수 있다.

<표 19> 조합 회장 유상렬 진술조서(발췌)

문) 기준가격대로 판매하지 않는 경우도 있습니까?

답) 은평구외 지역의 판매업체들이 경쟁적으로 은평구내에서 영업활동을 함에 따라 조합 소속 영업소에서도 기존 고객 유출 방지와 신규고객 확보를 위해 기준가격에서 일정 금액을 할인하여 판매하고 있는 경우가 있는데, 이 경우에는 기준가격과 실제 판매가격 사이에 차이가 발생하고 있습니다. 판매업소의 할인판매액은 조합에서 보전해 주고 있으며,[26](후략)

25) 2006년~2010년 동안 피심인들은 총 534백만 원을 할인하여 판매하였는데, 이는 같은 기간 동안의 총 매출액 11,507백만 원의 4.6% 수준이다.

피심인들의 2006년~2010년 연도별 할인판매액(단위: 백만 원)

연도	2006	2007	2008	2009	2010
할인판매액	80	68	104	137	145

<표 20> 조합 작성 2010년 판매업소별 할인내역[27)]

영업소별할인내역

년	월	한샘	은평	믿음
2010	1	1,977,340	3,181,020	2,992,470
2010	2	2,209,880	2,010,690	2,572,640
2010	3	2,382,100	2,193,420	2,615,210
2010	4	1,748,700	2,593,110	2,608,410
2010	5	2,137,820	1,718,440	2,790,120
2010	6	2,077,960	1,641,490	2,493,660
2010	7	2,131,430	1,563,394	2,663,012
2010	8	2,149,660	1,895,382	2,540,600
2010	9	1,869,600	1,923,796	2,745,520
2010	10	1,899,090	2,523,790	3,665,815
2010	11	1,927,350	3,086,574	3,861,426
2010	12	2,464,300	3,984,560	4,140,770
합계		24,975,230	28,315,666	35,689,653

나) 판매대금의 공동관리 및 이익금 배당

35 피심인들은 각 판매업소별 판매대금을 조합으로 입금[28)]하고, 조합은 이를 공동으로 관리하여 판매수익에서 원재료 매입비용 등 각종 비용을 정산한 이익금을 매월 15일경 결산 관련 조합원 회의를 거쳐 조합 지분주[29)]에게 배당한 사실이 있다. 이 사실은 조합 회장 유상렬의 진술, 2010년 믿음가스 판매업소 운영계약서, 조합 작성 2008. 8월 판매업소 일일입금현황, 조합 작성 '본사일일결산일보' 자료, 2008년 8월 배당금 지급내역, 2011. 1월 조합 손익계산서[30)], 조합의 2010년도 문자메시지 발송내역 등으로부터 확인된다.

26) 유상렬의 진술내용으로 미루어 볼 때 할인판매는 타 지역 판매업체와의 경쟁에 따른 고객유출 방지와 신규고객 확보가 목적임을 알 수 있다. 더욱이 할인판매액을 조합에서 보전해 주고 있다는 사실로부터 할인판매가 내부경쟁 촉진목적과는 거리가 멀다는 것은 명백하다.

27) 판매업소의 중량판매에 대한 할인내역으로, 체적판매에 대한 할인액은 제외된 자료이다.

28) 각 판매업소는 판매대금 일체를 매일 입금함을 원칙으로 하되 매월 입금액이 충전소 공급물량에 소비자단가를 곱한 금액에 미달할 경우 미달 금액은 익월 3일까지 판매업소에서 조합에 입금하고 있다.

29) 조합 지분주는 2005년 11월 판매업소 공동운영 개시 당시는 36명이었으나 중간에 지분주와 지분율에 일부 변동이 있어, 2011. 1월 기준 조합 지분주는 34명으로 감소하였다.

30) 2008. 8월 조합 지분주 36명에 대해 25,200,000원(1지분주당 700,000원)의 배당금을 지급한 사실을 확인할 수 있다.

<표 21> 조합 회장 유상렬 진술조서(발췌)

문) 판매대금 관리와 이익금 정산은 어떤 식으로 이루어집니까?

답) 각 영업소는 당일 판매대금을 익일 오전 9시까지 전액 조합으로 입금하되, 매월 말일을 기준으로 가스판매액 전체(당월 충전소 공급물량에 소비자단가를 곱한 금액)에 미달하는 금액은 다음 달 3일까지 조합에 전액 입금하고 있습니다. 조합은 영업소별 일일입금현황을 파악하여 매월'영업소별 일일입금현황'자료를 작성하고 있습니다. 조합은 각 영업소에서 입금한 판매대금을 매월 정산하여 판매수익에서 충전대금, 영업소 배달 마진, 체적배달료, 직원급여, 제세공과금 등 비용을 공제한 순 이익금을 다음달 15일 경 각 지분주에게 지분율에 따라 공동배당하고 있습니다.

<표 22> 2010년 믿음가스 판매업소 운영계약서(발췌)

【가스판매액】

1.영업소장은 가스판매액 일체를 영업일 익일 오전9시 까지 조합에 입금을 원칙으로 한다.

2.영업소장은 가스판매액 일체를 매일 입금함을 원칙으로 하되, 매월 말일을 기준으로 가스판매액 전체 (영업당월 충전소에서 공급한 가스물량전체, 소비자단가)를 영업 월 다음달 3일 까지 책임 입금을 원칙으로 한다.

3.가스판매액 입금을(조합으로) 부당으로 입금치 않을시 자인서를 써야 한다. (자인서 거부 시 징계조치한다.)

4.가스판매에 따른 제반 경비일체를 조합에서 부담한다.

<표 23> 조합 작성 2008. 8월 판매업소 일일입금현황

2008년 8월(영업소)일일입금현황

NO.	한샘가스	은평통합	믿음가스	계
1		415,000		415,000
2		934,000		934,000
3				0
4	3,000,000	826,000		3,826,000
5		2,469,000	2,632,000	5,101,000
6	1,100,000	1,863,000	1,937,000	4,900,000
7	1,000,000	2,173,000		3,173,000
8	2,000,000	1,111,000		3,111,000
9		1,836,000		1,836,000
10				0
11	1,500,000	1,727,500	1,820,000	5,047,500
12		1,070,500	1,570,000	2,640,500
13	1,200,000	1,474,000	1,125,000	3,799,000
14	900,000	1,664,800		2,564,800
15		1,180,500		1,180,500
16		1,098,000		1,098,000
17				0
18	1,000,000	2,409,000	1,815,000	5,224,000
19	1,500,000	1,504,000	890,500	3,894,500
20	1,000,000	958,000		1,958,000
21	1,300,000	1,380,000	3,000,000	5,680,000
22	1,000,000	3,148,000	1,200,000	5,348,000
23		1,516,000		1,516,000
24				0
25	1,400,000	18,000	1,971,000	3,389,000
26		2,072,000		2,072,000
27	1,000,000	1,926,000	1,750,000	4,676,000
28	1,076,000	1,237,000	856,000	3,169,000
29	500,000	2,972,000		3,472,000
30	3,800,000	1,786,000	5,800,000	11,386,000
31				0
계	24,276,000	40,768,300	26,366,500	91,410,800

할인료	1,863,068	998,579	607,400	3,469,047
가불기사	0	3,400,000	200,000	3,600,000
지출	105,870	2,138,000	23,300	2,267,170
입금총계	26,244,938	47,304,879	27,197,200	100,747,017
전월미입금	11,451,567	30,480,959	18,360,460	60,292,986
당월정산입금분	14,793,371	16,823,920	8,836,740	40,454,031

<표 24> 조합 작성 '본사일일결산일보' 자료

본 사 일 일 결 산 일 보

2008년 8월 1일 금요일

영업소명	일보	통장입금
한샘가스		
은평통합		
계		-
영업소통장		
믿음가스		
계		0
전일이월		2,421,640
금일/영업소입금		0
본사통장대체		2,400,000
통장잔액		21,640
전일현금시재	16,932,405	

본 사 현 금 (입/출금) 현 황

수 입	금 액	지 출	금 액
피자와김밥천국3.4	690,000	직원식대7*130,000	910,000
숲속의왕도가니	1,688,835	유대/회장	200,000
의정부부대찌개7월	86,000	통신비보조/회장,시설팀장	100,000
장군생고기	290,000	판공비/회장	200,000
기림반찬	63,000	커피,녹차	15,000
강성근/이자환수	300,000	식대/회장	59,000
	3,117,835		1,484,000

카드입금내역

날짜	영업소	금액	단말기
5/6	체적	630,000	한샘
7/22	체적	39,000	믿음
7/23	체적	1,500,000	한샘
7/23	체적	1,000,000	한샘
7/25	체적	270,000	믿음
7/28	체적	1,000,000	믿음
7/29	체적	1,700,000	조광
7/29	체적	616,000	은평
7/30	믿음	400,000	믿음
7/30	체적	1,800,000	조광
8/1	체적	300,000	한샘
		9,255,000	

새마을금고 잔액현황

	보통예금(김기숙)	한샘가스지로	은평지로(김호경)	지로(조광)	카드	총잔액	수탁통장
전일잔고	4,278,226	498,672	5,537,790	511,462	12,803,690	23,629,840	0
예 입	16,188,000	5,846,920	5,443,250	4,065,690	300,000	31,843,860	1,688,835
출 금	14,046,000	6,000,000	5,049,900	4,000,000	3,848,690	32,944,590	0
잔 액	6,420,226	345,592	5,931,140	577,152	9,255,000	22,529,110	1,688,835

현금시재: 16,577,405

통장입금내역

입금내역	보통예금(김기숙)	한샘가스지로	은평지로(김호경)	지로(조광)	카드
예입/현금					300,000
예입(영업소한샘,은평)	0				
영업소예금	2,400,000				
본사,지로,카드통장에서대체	13,788,000				
지로입금		5,846,920	4,032,980	4,065,690	
김보영			1,297,550		
유영근슬탄			112,720		
계	16,188,000	5,846,920	5,443,250	4,065,690	300,000

통장출금내역

출금내역	보통예금	한샘가스지로	은평지로/김호경	지로/조광	카드
		6,000,000		4,000,000	3,788,000
6개지구장회비	100,000				
가불김호경	1,300,000				
가불백운영	169,000				
차입이자/전기석외	2,475,000				
원일에너지지급/믿음	10,000,000				
신성가스지급/은평			5,000,000		
송금수수료	2,000		500		
최석락가불/검사비			22,500		
퍼퍼먼스검사비			26,900		
카드수수료					60,690
계	14,046,000	6,000,000	5,049,900	4,000,000	3,848,690

<표 25> 2008. 8월 배당금 지급내역[31](발췌)

2008년 8월 배 당 금 공 제 내 역

지급일 2008. 9. 19.

일련번호	성 명	배당금액	가지급금 건강보험료	국민연금	가불	금고연장이자	보험(신규)04.11	보험	미불금고적금상환	미불금고대출이자	여신금이 자	공제총액	실지지급액
1	김 입 용	700,000			401,440		22,300					423,740	276,260
2	김현희/김용	700,000				0		0				0	700,000
3	강 성 근	700,000						0	335,920	164,080		500,000	200,000
4	김 기 태	700,000					35,700		429,830	70,170		535,700	164,300
5	김 용 류	700,000										0	700,000
6	김 준 식	700,000					47,800					47,800	652,200
7	이 재 돈	700,000							400,000	164,250		564,250	135,750
8	김 종 애	700,000										0	700,000
9	김 호 경	700,000				0	0	20,100	480,350	19,650		520,100	179,900
10	현기(김해	700,000	47,620	53,820			29,900	0	448,720	51,280	157,718	789,058	-89,058
11	민 홍 기	700,000										0	700,000
12	이 동 백	700,000	42,280	71,100								113,380	586,620
13	민 희 동	700,000										0	700,000
14	오 세 우	700,000							429,510	70,490		500,000	200,000
15	신 지 식	700,000					53,800		548,830	151,170		753,800	-53,800
16	유 상 열	700,000					0	20,700				20,700	679,300
17	서 재 은	700,000	31,780	33,840								65,620	634,380
18	이 경 숙	700,000				0						0	700,000
19	현 영 복	700,000										0	700,000
20	이 호 석	700,000						18,900				18,900	681,100
21	이희수(본사)	700,000			700,000		0				0	700,000	0
22	임 채 강	700,000										0	700,000
23	우 준 희	700,000	31,780									31,780	668,220
24	전 기 석	700,000										0	700,000
25	이 용 석	700,000										0	700,000
26	권 오 숙	700,000										0	700,000
27	최 석 락	700,000					20,200					20,200	679,800
28	이 형 근	700,000										0	700,000
29	홍 성 돈	700,000	48,220	82,800								131,020	568,980
30	이 성 근	700,000	31,780		83,630							115,410	584,590
31	백 문 명	700,000			330,600			19,400				350,000	350,000
32	이 수 영	700,000					29,900	18,700				48,600	651,400
33	최 종 철	700,000										0	700,000
34	김 영 진	700,000					0					0	700,000
35	이 주 필	700,000			113,380							113,380	586,620
36	김 지 석	700,000										0	700,000
	합 계	25,200,000	233,460	241,560	1,629,050	0	239,600	97,800	3,073,160	691,090	157,718	6,363,438	18,836,562

31) 2008. 8월 36명의 조합 지분주에 대해 총 25,200,000원(1지분주당 700,000원)의 배당금을 지급한 사실을 확인할 수 있다.

<표 26> 2011. 1월 조합 손익계산서[32]

본사 손 익 계 산 서

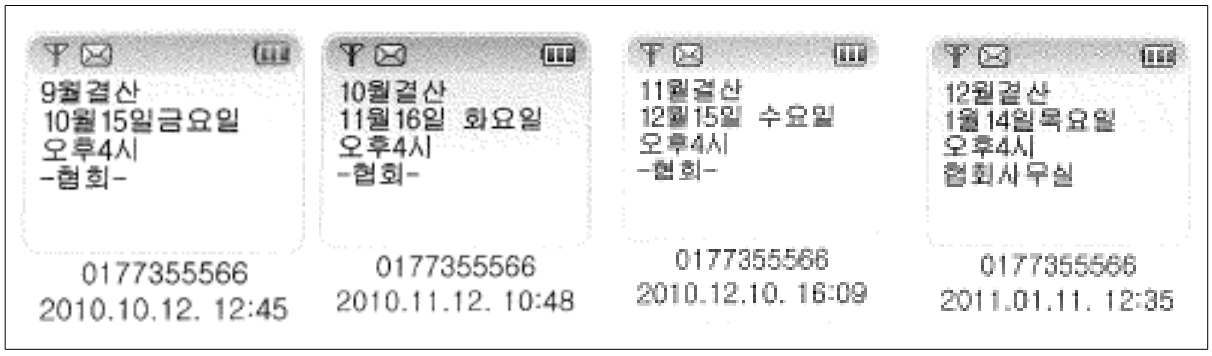
2008년 8월 1일부터
2008년 8월31일까지

일련번호	과 목 명			당 (8)월 손익계산서		전년동기요약
1	I 매출액(1+2)	물량(KG)	단가		365,011,044	318,710,300
	1. [영업소매출]	60,812			118,583,400	102,006,400
	프 로 판	60,812	1,950	118,583,400	118,583,400	영업소전년물량: (P:72,861K B: K)
	부 탄	0	1,923	0		전년대비16.5%감소
2	2. [체 적 매 출]				246,427,644	271,700,570
	프 로 판(체적)	126,373	1,950	246,427,644		체적 P:154,789K@1,400) B: K(@1,460)
	부 탄(체적)					전년대비18.35%감소
3	II 매 출 원 가				241,266,264	197,157,309
	1. 가 스 매 입 액	물량(KG)	단가	241,266,264	0	전년대비원가감소율 (28.20%)상승
	영업소 프로판 (원일)	46,972	1434	67,357,848	218,994,744	매입원가대비매출이익율26.46%(당해)
	영업소 부 탄 (원일)	0	1422	0		매입원가대비매출이익율 34.52%(전년)
	영업소 프로판 (신성)	13,840	1,440.0	19,929,600	19,929,600	(당해)매출액대비경비/72.48
	영업소 부 탄 (신성)	0	1,416.0	0		(전년)매출액대비경비/ 74.41%
	체 적 프 로 판	105,744	1434	151,636,896		전년체적원가매입P:138,7138914.5L/실크1,519938914
	체 적 부 탄	0	1422	0		
	돌 말 에 너 지	1,640		2,341,920	7월	
				0		
				0		
4	III 일 반 관 리 비				101,147,728	102,099,853
	영업소급료			0		
	영업소배달비및급여			17,630,200		19,721,250
	본사임원&직원급여			14,000,000		19,900,000
	체 적 배달료			13,822,625		17,892,925
	복 리 후 생 비			3,166,359		3,743,978
	관 광 비			1,321,900		1,370,000
	통 신 비			2,354,237		1,041,909
	세 금 과 공 과			2,173,740		3,656,160
	지 급 임 차 료			5,500,000		1,100,000
	도 서 인 쇄 비			275,000		55,000
	소 모 품 비			545,310		176,400
	보 험 료			615,990		1,996,700
	차 량 유 지 비			1,320,000		1,489,000
	체 적 무 속			6,456,060		6,649,630
	영업소무속(A/S)			420,500		
	할 인 료			9,584,979		6,579,121
	유 류 대			200,000		400,000
	지 급 수 수 료			3,372,930		3,670,620
	감 가 상 각 비			2,842,610		4,585,272
	지 급 이 자			11,873,552		6,801,915
	잡 비			559,066		544,653
	수 도 광열비			1,044,270		417,300
	광 고 선전비			268,400		48,000
	수 선 비			1,800,000		260,000
	퇴직금			0		
	포전경비			0		
5	매입원가+일반관리비합계 (3 + 4)			342,413,992		299,257,162
6	시설수입(연간비+자재비)			457,700	3,129,554	시설수입 283,400(경비차감수입5,343,252)
7	경비차감수입			2,671,854		전년이익율(7.86%) 당월이익율(7.2%)
8	IV. 당 기 순 이 익 (1+6+7-5)				25,726,606	25,079,790
9	전월이월분이익잉여금			213,344,677		194,960,343
10	당월배당금 1:3+36명			25,200,000		18,000,000
11	당월미처분이익잉여금 (9+10-11)			213,871,483		202,040,133
13	당월실배당금(1지분당)			700,000	714,028	500,000

110-14-31976
오평가스
서울시 용산구 신사동 35-1
TEL:3102-5066 FAX:3473-1216
대 표 임 우 진

32) '2008. 8월 공제내역'과 같이 2008. 8월의 경우 36명의 조합 지분주에 대해 25,200,000원(1지분주당 700,000원)의 배당금을 지급한 사실을 확인할 수 있다.

<표 27> 2010년 결산 관련 조합원회의 소집통보 문자메시지[33](발췌)



다) 원재료 구매의 공동 수행

36 피심인들은 원재료인 프로판과 부탄 구매 관련 업무를 조합을 통해 공동으로 수행한 사실이 있다. 이 사실은 다음의 증거를 통하여 확인된다.

37 첫째, 조합 회장 유상렬의 2011. 3. 31. 진술을 통하여, 원재료 공동구입은 조합이 지정하는 충전소로부터 전량을 공급받는 것을 원칙으로 하고, 대금은 조합이 판매업소를 대신하여 일괄하여 결제하였음을 알 수 있다.

<표 28> 조합 회장 유상렬 진술조서(발췌)

문) 판매업소의 원재료 구매는 어떤 식으로 이루어집니까? 답) 원자재 구입은 조합이 지정하는 충전소로부터 전량을 공급받는 것을 원칙으로 하고, 대금은 조합이 영업소를 대신하여 일괄하여 결제하고 있습니다. 2011년 현재 본 조합 소속 판매업소에 LP가스를 공급하고 있는 충전소는 원일에너지, 동일에너지, 신성가스등 모두 3개소입니다.

38 둘째, 조합이 작성한 판매업소 월별 충전물량 관련 문건으로부터 피심인들이 원재료구매 업무를 공동으로 수행한다는 사실을 알 수 있다.

33) 문자메시지 내용에서 '협회'는 조합을 의미한다.

<표 29> 2008년 판매업소 충전물량 합계 자료[34)]

2008년물량합계

프로판

년	월	한샘	은평	조광	믿음	흥국	체적1호	체적2호	체적3호	체적6호	체적7호	프로판계	벌크	합계
2008	1	26,720	19,480	32,280	25,290	30,130	38,666	39,512	40,250	38,140	38,240	328,708	2,775	331,483
	2	23,415	18,845	27,150	21,895	27,380	34,477	34,625	35,870	34,615	30,842	289,114	4,501	293,615
	3	23,409	16,969	23,883	22,714	22,800	33,321	35,917	37,650	37,512	30,626	284,801	5,618	290,419
	4	19,519	11,135	19,065	16,805	18,935	29,424	31,683	32,477	30,714	27,630	237,387	4,034	241,421
	5	20,598	52,360		21,379		27,540	30,314	28,836	32,028	25,671	238,726	2,121	240,847
	6	15,149	37,735		15,260		24,734	21,970	24,877	25,667	20,881	186,273	2,803	189,076
	7	15,162	35,013		17,804		22,314	23,797	24,922	27,643	21,112	187,767	1,180	188,947
	8	15,360	30,197		15,255		19,289	22,106	22,215	24,140	17,994	166,556	1,640	168,196
	9	15,332	36,145		15,555		19,771	22,447	23,560	25,465	21,211	179,486	1,773	181,259
	10	20,485	41,825		16,630		24,728	23,723	27,340	28,504	21,105	204,340	1,323	205,663
	11	22,820	53,738		22,875		23,286	26,144	27,614	32,725	20,844	230,046	1,457	231,503
	12	26,572	63,969		25,195		27,109	33,216	27,037	30,350	24,663	258,111	1,457	259,568
합 계		244,541	417,411		236,657		324,659	345,454	352,648	367,503	300,819	2,589,692		2,589,692

부탄

년	월	한샘	은평	조광	믿음	흥국	체적1호	체적2호	체적3호	체적6호	체적7호	프로판계
2008	1	8,112	21,593	24,739	16,172	25,103	91	312			260	96,382
	2	6,942	18,369	19,955	11,908	21,489		351		234		79,248
	3	2,600	5,733	6,747	3,523	7,306		65		39	13	26,026
	4	390	624	910	650	1,807						4,381
	5				52							52
	6											-
	7											-
	8											-
	9		260									260
	10	910	3,302		780			13	13			5,018
	11	3,718	23,459		5,733			78		195	39	33,222
	12	5,629	38,701		9,152		39	104		117	117	53,859
												-
합 계		28,301	112,041		47,970		130	923	13	585	429	190,392

<표 30> 2008. 8월 판매업소별 충전소 입고량 자료[35)]

2008년 8월 영업소충전 입고량

영업소	입 고 량				합 계
	프로판 총입고량	잔량	프로판 실입고량	부탄 실입고량	
한샘가스	15,480	120	15,360	0	15,360
은평통합	30,292	95	30,197	0	30,197
믿음가스	15,375	120	15,255	0	15,255
체적팀1호	19,520	231	19,289		19,289
체적팀2호	22,340	234	22,106		22,106
체적팀3호	22,440	225	22,215		22,215
체적팀6호	24,400	260	24,140		24,140
체적팀7호	18,180	186	17,994		17,994
벌크	1,640		1,640		1,640
합 계	169,667	1,471	168,196	0	168,196

34) 조합에서는 각 판매업소의 충전물량과 체적판매용, 벌크판매용 충전물량을 월별로 관리하고 있는데, 2008. 8월의 경우 168,196kg을 충전한 사실을 확인할 수 있다.

35) <표 29>와 마찬가지로 2008년 8월의 경우 168,196kg을 충전한 사실을 확인할 수 있다.

<표 31> 2008. 8월 판매업소별 물량 대금현황 자료[36)]

2008년 8월 영업소별 물량 대금현황

영업소명	충전소별 현황					합 계
한샘가스	충전소명 단가	원일에너지.P 1434	원일에너지.B 1422	신성가스.P 1,440	신성가스.B 1,416	
	물 량	15,360	0			15,360
	결재금액	22,026,240	0			22,026,240
은평통합	충전소명	원일에너지.P	원일에너지.B	신성가스.P	신성가스.B	
	물 량	16,357	0	13,840	0	30,197
	결재금액	23,455,938	0	19,929,600	0	43,385,538
밀알가스	충전소명	원일에너지.P	원일에너지(B)	신성가스.P	신성가스.B	
	물 량	15,255	0			15,255
	결재금액	21,875,670	0	0	0	21,875,670
체적판매	충전소명	원일에너지(P)	원일에너지(B)	신성가스.P(@917)		
	물 량	105,744	0			105,744
	결재금액	151,636,896	0	0		151,636,896
계	물 량	152,716	0	13,840	0	166,556
	결재금액	218,994,744	0	19,929,600	0	238,924,344
		218,994,744		19,929,600		
					총물량	166,556
				동일에너지/벌크	1,640	2,341,920
					총 계	241,266,264

라) 기타 판매관련 업무 공동수행

39 피심인들은 2005. 11월부터 판매업소 직원 급여지급, 상여금 및 사회보험료 지급, 차량관리 등 판매업소 운영 관련 업무를 조합을 통해 공동으로 수행한 사실이 있다.[37)]

4) 합의파기 및 공동행위 종료

40 공동행위에 참여한 각 판매업소 대표를 포함한 조합 지분주들은 공정거래위원회 조사 이후인 2011. 4. 29. 조합 임시총회를 개최하여 2011. 4. 30. 자로 공동운영을 중단하고 2011. 5월부터 각 판매업소를 독자적으로 운영하기로 의결하였으며, 각 판매업소 공동사업자들은 2011. 4. 30. '공동운영약정 파기서'를 작성하여 날인한 사실이 있다.[38)]

36) 2008. 8월의 경우 중량판매, 체적판매용 물량 166,556kg에 대해 238,924,344원, 벌크판매용 물량 1,640kg에 대해 2,341,920원, 총 168,196kg의 물량에 대해 충전대금 241,266,264원을 결제한 사실을 확인할 수 있다.

37) 이러한 사실은 조합에서 작성한 2008. 8월 및 2011. 1월 급여명세서 등의 증거로부터 확인된다.

38) 이러한 사실은 2011. 4. 29. 조합 임시총회 회의록 및 회의참석자 명단(소갑 제17호증), 공동운영약정 파기서(소갑 제18호증) 등의 증거로부터 확인된다.

41 또한 각 판매업소 공동사업자들은 2011. 11. 3. 경 판매업소 공동운영 중단 문서를 다른 사업자들에게 발송함으로써 공동행위 합의파기를 재차 확인한 사실이 있다.

나. 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률[39]

제19조 (부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

1.~6. (생략)

7. 영업의 주요부문을 공동으로 수행·관리하거나 수행·관리하기 위한 회사 등을 설립하는 행위

8.~9. (생략)

② (생략)

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

42 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 사업자가 법 제19조 제1항 각 호의 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하고, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

43 법 제19조 제1항 제7호에서 규정하는 "영업의 주요부문을 공동으로 수행·관리하거나 수행·관리하기 위한 회사 등을 설립하는 행위"가 성격상 경쟁제한 효과와 효율성증대 효과를 동시에 발생시키는 경우에는 양 효과의 비교 형량을 통해 당해 공동행위의 위법성을 판단한다.

39) 2009. 3. 25. 법률 제9554호로 개정된 것을 말한다.

2) 위법성 성립요건 해당 여부

가) 법 제19조 제1항 제7호 해당 여부

44 피심인들은 은평구 지역에서 LP가스 판매 업무를 시장상황에 따라 독자적으로 수행하여야 함에도 불구하고 원재료 매입, 판매대금 관리·정산, 판매단가 결정 등 판매 관련 주요업무를 조합을 통해 공동으로 수행하며, 이익금을 분배하기로 합의하였는바, 이러한 행위는 법 제19조 제1항 제7호에서 규정하고 있는 '영업의 주요부문을 공동으로 수행·관리하는 행위'에 해당한다.

나) 합의의 존재 여부

45 부당한 공동행위의 성립요건 중 사업자간의 합의는 '의사의 합치', '의사의 연락'을 말한다. 여기서 '의사의 합치', '의사의 연락'이라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로서 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고, 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지도 포함하는 넓은 개념이다.

46 피심인들이 LP가스 판매와 관련하여 원재료 매입, 판매대금 관리·정산, 판매단가 결정 등 주요업무를 조합을 통해 공동으로 수행하며, 이익금을 분배하기로 한 행위는 자신들의 안정된 수익확보를 위하여 개별운영에 의한 경쟁을 배제하겠다는 피심인들의 의사가 상호 교환되고 합치된 결과이므로 피심인들 간에는 '합의'가 있었음이 인정된다.

다) 경쟁제한성 여부

47 법 제19조 제1항 각 호의 1에 해당하는 행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 상품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 종합적으로 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래

분야에서의 경쟁이 감소함으로써 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴, 개별적으로 판단하여야 하는바, 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 성격상 경쟁제한 효과와 효율성증대 효과를 동시에 발생시킬 수 있는 연성 공동행위[40]에 해당하므로, 다음과 같이 경쟁제한 효과와 효율성 증대 효과의 비교형량을 통해 위법성을 판단할 필요가 있다.

(1) 경쟁제한 효과

48 공동행위의 경쟁제한 효과는 관련시장, 시장점유율, 시장지배력, 참여사업자간 경쟁제한 수준을 단계적으로 검토, 분석하여 판단한다.

(가) 관련시장 획정

① 상품 시장

49 LP가스는 도시가스가 보급되지 않은 지역에서 취사·난방용으로 사용하는 연료이고, 석유나 석탄 등 타 연료에 비해 청정성이나 취급의 편의성에서 우위에 있어 타 연료로의 대체가 곤란하다. 또한 위 1. 다. 2) 다) (3) '낮은 신규진입 가능성'에서 살펴본 바와 같이 타 연료 판매사업자가 LP가스 시장에 신규로 진입하기도 현실적으로 어려운 상황이다.

50 또한, 자동차에 고정된 저장탱크에 가스를 충전하여 수요처의 저장설비에 공급하는 '벌크판매'의 경우에는 주요 거래상대방이 산업용, 농업용 등 대량 수요처로서 거리상의 제한을 거의 받지 않고 공급이 가능하여 피심인들이 은평구 지역 이외의 지역 판매사업자와 경쟁을 하여야 하는 구조임을 감안할 때 이 사건 상품 시장은 피심인들이 취급하고 있는 상품 중 용기판매(중량판매, 체적판매) 시장으로 획정하는 것이 타당하다고 판단된다.

40) 이 사건 공동행위는 외형상 연성 공동행위로 볼 수 있으나, 본질적으로 가격 공동결정과 같은 경성 공동행위의 성격도 내포하고 있다고 볼 수 있을 것이다.

② 지리적 시장

51 LP가스 판매사업 허가를 받은 판매사업자가 LP가스를 용기로 판매하는 경우, 허가를 받은 지역 이외의 연접 시・군・구에도 판매가 가능[41]하므로 은평구 지역에는 피심인들 이외에도 은평구와 연접한 경기도 고양시 지역 등의 판매사업자도 판매가 가능하다.

52 그러나 이들 지역의 판매사업자가 은평구 지역에 LP가스를 판매 하거나, 반대로 피심인들이 이들 지역에 LP가스를 판매하기 위해서는 관리비용을 추가로 부담하여야 하는 제약[42]이 있어 사실상 허가지역 이외의 지역에서 판매가 이루어지기 어렵다는 점을 감안할 때 이 사건 지리적 시장은 은평구 지역으로 한정하는 것이 타당하다.

(나) 시장점유율 및 시장지배력

53 위 1. 다. 3) 나)에서 살펴본 바와 같이, 피심인들은 은평구 지역 LP가스 판매시장에서 80% 이상의 시장점유율을 바탕으로 시장지배적 지위를 유지하여 왔으며, 신규 시장진입 가능성이 낮은 상황에서 이 사건 공동행위를 통해 시장지배력을 더욱 공고하게 한 것으로 판단된다.

(다) 참여사업자간 경쟁제한 수준

54 피심인들은 은평구 지역에서 LP가스 판매업소를 공동으로 소유하면서 조합을 통해 판매 관련 주요업무를 공동으로 수행하고 판매이익금을 지분에 따라 균등하게 배분함으로써 재무적으로 하나의 사업자와 같이 밀접하게 결합되어 있어 피심인들 간 경쟁발생 가능성을 차단하였다.

---

41) '액화석유가스의 안전관리 및 사업법' 제3조 제2항: 액화석유가스 집단공급사업이나 액화석유가스 판매사업을 하려는 자는 그 사업소나 판매소마다 특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장의 허가를 받아야 한다. 이 경우 허가를 받은 액화석유가스 판매사업자가 액화석유가스를 용기로 판매하는 경우에는 그 허가를 받은 지역의 특별자치도·시·군·구를 관할구역으로 하는 특별시·광역시·도 또는 특별자치도 지역에서만 판매할 수 있다. 다만, 다른 시·도 관할구역에 있는 시·군·구 지역이라도 그 시·군·구가 허가를 받은 지역의 시·군·구와 연접한 경우에는 판매할 수 있다.

42) 허가지역 이외의 지역에 LP가스를 판매하기 위해서는 운송비용과 인건비가 상승되는 것 이외에도 판매대상지역의 해당 자치단체의 관리감독을 추가로 받아야 한다.

55 실제로 피심인들은 위 2. 가. 3)에서 살펴본 바와 같이 조합을 통해 LP가스 판매단가를 동일하게 결정하는 등 가격 등에 관한 독자적인 의사결정 가능성이 없어, 은평구 내 각 판매업소 간에는 경쟁이 완전히 차단된 상태이다.

56 더욱이 LP가스의 경우 제품의 특성상 품질이 차별화되어 있지 않아 가격이 유일한 소비자의 제품선택 기준으로 작용하고 있는 상황에서 피심인들의 이러한 행위는 사업자간 경쟁의 필요성을 사전에 봉쇄하고 소비자의 판매자 선택권을 박탈하는 결과로 이어져 은평구 지역 LP가스 판매시장에서는 피심인들 간에 유효한 경쟁이 사라졌다고 판단된다.

(마) 소결

57 피심인들은 은평구 지역 LP가스 판매시장에서 80% 이상의 시장점유율을 바탕으로 판매업소를 공동으로 운영하기로 합의하고 실행함으로써 시장지배력을 행사할 수 있게 되었고, LP가스 판매단가를 공동으로 결정하는 등의 경쟁차단 행위를 함으로써 소비자의 판매자 선택권을 박탈하는 결과로 이어져 결국 은평구 지역 LP가스 판매시장에서 부당하게 경쟁을 제한한 것으로 판단된다.

(2) 효율성 증대효과

58 효율성 증대 효과는 공동행위가 규모의 경제, 범위의 경제, 위험 배분, 지식·경험의 공동활용에 의한 혁신 속도 증가, 중복 비용의 감소 등 경제적 효율성을 증대 시킬 수 있고, 나아가 이러한 효율성 증대를 통해 사업자간 경쟁을 촉진시켜 상품의 가격 하락, 품질·유통속도의 제고 등 소비자 편익의 증가로 연결되는지 여부를 종합적으로 고려하여 판단한다.

59 살피건대, 피심인들은 이 사건 공동행위를 통해 원재료 공동구매에 따른 구매비용 절감과 각 판매업소 공통업무의 공동수행에 따른 판매관리비 등 중복 비용의 절감이 일부 있었다고 볼 수 있다. 그러나 이러한 비용절감이 사업자간 경쟁을 촉진시켜 가

격 인하 등 직접적인 소비자 편익 증가로 연결되었다고 보기는 어려우므로 경제적 효율성 증대 효과는 없거나 있더라도 극히 미미한 수준으로 판단된다.

(3) 경쟁제한 효과와 효율성 증대 효과의 비교

60 위 2. 다. 2) 다) (1) '경쟁제한 효과'에서 검토한 바와 같이 피심인들은 은평구지역 LP가스 판매시장에서 80% 이상의 시장점유율과 시장지배력을 활용하여 이 사건 합의를 하고 실행함으로써 은평구 지역 LP가스 판매시장에서 부당하게 경쟁을 제한하였다.

61 또한 2. 다. 2) 다) (2) '효율성 증대 효과'에서 검토한 바와 같이 피심인들 간의 공동행위를 통해 일부 비용절감 효과가 발생하였다고 하더라도, 이것이 시장 내 경쟁을 촉진시켜 소비자 편익 증가로 이어졌다고 볼 수는 없으므로 경제적 효율성 증대 효과를 인정하기 어렵고 설사 인정한다고 하더라도 경쟁제한에 따른 폐해를 상쇄할 정도로 크지도 않다고 판단된다.

62 따라서 피심인들의 이 사건 공동행위는 은평구 지역 LP가스 판매시장에서 부당하게 경쟁을 제한하였다고 보는 것이 타당하다.

라. 결론

63 위에서 살펴본 바와 같이 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제7호에 해당한다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

64 은평구 지역 LP가스 판매시장에서 80% 이상의 시장점유율을 차지하는 피심인들의 이 사건 공동행위는 당해 시장에서 경쟁을 감소시키는 효과가 크다고 인정되므로 법(2009. 3. 25. 법률 제9554호로 개정된 것) 제21조에 의하여 시정명령을 부과하고,

제22조 및 제55조의3, 법 시행령(2010. 5. 14. 대통령령 제22160호로 개정된 것) 제61조 및 [별표 2], 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시(2010. 10. 20. 공정거래위원회 고시 제2010-9호로 개정된 것, 이하 '과징금 고시'라 한다) Ⅲ. 1. 나.의 규정에 따라 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 관련매출액

가) 관련상품

65 관련상품은 위반행위로 인하여 직접 또는 간접적으로 영향을 받는 상품의 종류와 성질, 거래지역, 거래상대방, 거래단계 등을 고려하여 행위유형별로 개별적·구체적으로 판단한다.[43]

66 이 사건 공동행위의 경우 상품의 종류와 성질, 거래지역, 거래상대방, 거래단계 등을 종합적으로 고려할 때 위 2. 다. 2) 다) (가) '관련시장 획정'에서 검토한 바와 같이 피심인들이 판매하는 LP가스 중 '은평구 지역에 용기판매(중량판매, 체적판매) 방식으로 판매한 LP가스'를 관련상품으로 본다.

나) 위반행위의 기간

(1) 시기

67 위반행위의 시기는 원칙적으로 공동행위를 할 것을 합의한 날이며, 합의일을 특정하기 어려운 경우에는 사업자별로 실행 개시일을 위반행위의 시기로 본다.

43) 대법원 2003. 1. 10. 선고 2001두10387 판결 참조

68 이 사건 공동행위의 경우 피심인들은 2005. 11월부터 판매사업소를 공동으로 운영하기로 2005. 10월경 합의하였으나, 그 합의일을 특정하기는 어려우므로 실행개시일인 2005. 11. 1.을 위반행위의 시기로 본다.

(2) 종기

69 위반행위 종료일은 '부당한 공동행위의 합의가 더 이상 존속하지 아니하게 된 날'이다. 여기서 부당한 공동행위의 합의가 더 이상 존속하지 아니하게 된 날은 합의의 종료일이 아니라 가격 결정 등의 합의 및 그에 기한 실행행위가 있었던 경우 그 합의에 기한 실행행위가 종료한 날을 의미한다.[44]

70 한편, 합의에 참가한 사업자들 모두가 합의에 기한 실행행위를 종료하였다고 하기 위해서는 사업자들이 명시적으로 합의를 파기하고 각자의 독자적인 판단에 따라 합의가 없었더라면 존재하였을 수준으로 가격을 책정하는 등 합의의 목적에 반하는 행위를 하거나, 사업자들 사이의 반복적인 가격경쟁 등으로 합의가 사실상 파기되었다고 인정할 수 있을 정도의 행위가 일정 기간 계속되는 등 합의가 사실상 파기되었다고 볼 수 있을 만한 사정이 있어야 한다.[45]

71 피심인들을 포함한 조합 지분주들은 2011. 4. 29. 조합 임시총회를 개최하여 2011. 4. 30. 자로 공동운영을 중단하고 2011. 5월부터 각 판매업소를 독자적으로 운영하기로 의결하였다. 각 판매업소 공동대표들은 2011. 4. 30. '공동운영약정 파기서'를 작성하여 날인하였고, 이후 2011. 11. 3. 경 판매업소 공동운영 중단 문서를 다른 사업자들에게 발송함으로써 공동행위 합의파기 사실을 재차 확인한 사실이 있다. 또한 피심인들은 2011. 5월 이후에는 판매가격을 독자적으로 결정해온 사실이 확인된다.

72 따라서 2011. 5월부터 합의가 사실상 파기되었다고 볼 수 있으므로 2011. 4. 30.을 위반행위의 종기로 본다.

---

44) 대법원 2007. 12. 13. 선고 2007두2852판결 참조

45) 대법원 2008. 10. 23. 선고 2007두12774판결 참조

다) 피심인별 관련매출액

73 피심인별 관련매출액은 아래 <표 32>와 같다.

<표 32> 피심인별 관련매출액

(단위: 천 원)

구분	2005. 11. 1. ~ 12. 31.	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011. 1. 1. ~ 4. 30.	합 계
믿음가스	50,682	364,710	363,198	476,059	438,548	496,157	137,608	2,326,962
은평가스	115,960	476,852	506,147	964,498	591,146	534,187	57,325	3,246,115
한샘가스	68,300	410,780	414,160	536,631	518,761	592,815	311,283	2,852,730
합 계	234,942	1,252,342	1,283,505	1,977,188	1,548,455	1,623,159	506,216	8,425,807

* 자료출처: 피심인들 제출자료

라) 부과기준율

74 피심인들의 이 사건 위반행위는 위반행위의 내용 및 정도를 고려할 때 '매우 중대한 위반행위'에 해당하여 7.0%~10.0% 범위의 부과기준율을 적용하되, 피심인들 전부가 연간 매출액이 10억원 이하인 사업자들이고 위반행위의 파급효과가 은평구라는 1개 구 지역에 한정되어 시장에 미치는 영향이 크지 않은 점 등을 고려하여 7.0%의 부과기준율을 적용한다.

2) 기본과징금의 산정

75 관련매출액에 부과기준율을 곱하여 산정한 피심인별 기본과징금은 아래 <표 33>과 같다.

<표 33> 피심인별 기본과징금

(단위: 천 원)

피심인	관련매출액	부과기준율	기본과징금
믿음가스	2,326,962	7%	162,887
은평가스	3,246,115	7%	227,228
한샘가스	2,852,730	7%	199,691
합 계	8,425,807		589,806

3) 의무적 조정과징금의 산정

76 피심인들에 대하여 의무적 조정과징금 가중사유에 해당사항이 없으므로 위의 기본과징금과 동일한 금액을 의무적 조정과징금으로 산정한다.

4) 임의적 조정과징금의 산정

77 피심인들이 조사 단계부터 일관되게 본 건 공동행위 합의 및 실행사실을 인정하면서 동업계약서, 일일입금현황, 배당금지급내역 등 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하고 진술을 하는 등 조사에 적극 협력한 점을 감안하여 의무적 조정과징금의 30%를 감경한다.

78 또한, 사건심사 착수보고 전에 피심인들이 위반행위를 자진시정한 점을 감안하여 의무적 조정과징금의 20%를 감경한다.

79 이에 따른 피심인들의 임의적 조정과징금은 다음 <표 34>와 같다.

<표 34> 피심인별 임의적 조정과징금

(단위: 천 원)

피심인	의무적 조정과징금	감경률	임의적 조정과징금
믿음가스	162,887	50%	81,443
은평가스	227,228	50%	113,614
한샘가스	199,691	50%	99,845
합 계	589,806		294,902

5) 부과과징금의 결정

80 피심인들이 속한 은평구 지역의 LP가스 판매시장 규모가 지속적으로 축소되는 등 어려운 시장상황인 점, 영세한 개인사업자로서 현실적 부담능력이 약한 것으로 보이는 점 등을 종합적으로 고려하여 과징금 고시 Ⅳ. 4. 가.에 따라 임의적 조정과징금의 97.5%를 감경하고, 1백만 원 단위 미만을 버린 금액으로 부과과징금을 결정한다.

81 이에 따른 피심인들의 부과과징금은 다음 <표 35>와 같다.

<표 35> 피심인별 부과과징금

(단위: 천 원)

피심인	임의적 조정과징금	감경률	부과과징금
믿음가스	81,443	97.5%	2,000
은평가스	113,614	97.5%	2,000
한샘가스	99,845	97.5%	2,000
합 계	294,902		6,000

82 이를 사업장을 운영하는 각 피심인 별로 분류하여 부과과징금을 산정하면 아래 <표 36>과 같다.

<표 36> 피심인별 부과과징금

(단위 : 천 원)

피심인	운영 사업장	부과과징금[46]
이재돈, 김임용, 최석락	믿음가스	2,000
임우진, 이주필, 신지식	은평가스	2,000
전기석, 유상렬	한샘가스	2,000

46) 피심인들 중 이재돈, 김임용, 최석락은 믿음가스를, 임우진, 이주필, 신지식은 은평가스를, 전기석, 유상렬은 한샘가스를 공동으로 운영하고 있는바, 사업장별로 계산되어 해당 피심인들에게 부과된 과징금의 총계에 대하여 사업장을 공동 운영하는 피심인들은 각자 해당 과징금 전액을 납부할 책임이 있다. 다만 법리적으로 피심인 각자에게 과징금 전액에 대한 납부의무가 있다하여도 객관적인 납부의무 자체는 1개이므로 어느 피심인이라도 전액 납부를 한 경우 동일 사업장을 운영하는 다른 피심인의 과징금 납부의무는 소멸된다.

4. 결론

83 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제7호에 해당하므로 시정조치에 대하여는 법 제21조를, 과징금부과에 대하여는 법 제22조를 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2012년 8월 31일

의 장 위 원 김 학 현

위 원 장 용 석

위 원 박 병 형